Chương 2A:

UEH UNIVERSITY | College of Business | SCHOOL OF ACCOUNTING

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN VIÊN

Bộ môn Kiểm toán
GV: Đoàn Văn Hoạt

Đặt vấn đề



- ✓ WorldCom
- ✓ Enron
- ✓ Ahold
- ✓ Parmalat
- ✓ Xerox
- ✓ ....

Sự sụp đổ của các công ty

Lòng tin của công chúng bị sụt giảm

- ❖ **Nâng cao trách nhiệm của KTV**
- ❖ **Nâng cao đạo đức nghề nghiệp**

Mục tiêu & nội dung

- **Mục tiêu:**
  Hiểu được các quy định về đạo đức nghề nghiệp và vận dụng vào tình huống trong thực tế.
- **Nội dung:**
  Các quy định về đạo đức nghề nghiệp của KTV độc lập.

Tổng quan về đạo đức nghề nghiệp

- Khái niệm về đạo đức.
- Khái niệm về đạo đức nghề nghiệp.
- Mục đích của đạo đức nghề nghiệp.
- Cơ quan ban hành & giám sát.

Khái niệm về đạo đức

Có nhiều quan điểm khác nhau về đạo đức

- Theo Wikipedia: *"Đạo đức là hệ thống quy tắc, tiêu chuẩn, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự nguyện điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, xã hội."*
- Đạo là "con đường", đức là "tính tốt" hoặc những "công trạng" tạo nên. Khi nói một người có đạo đức là ý nói người đó có sự rèn luyện thực hành các lời răn dạy về đạo đức, sống chuẩn mực và có nét đẹp trong đời sống và tâm hồn.
- Theo từ điển tiếng Việt: *"Những tiêu chuẩn, nguyên tắc được dư luận xã hội thừa nhận, quy định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với xã hội (nói tổng quát)"; "Phẩm chất tốt đẹp của con người do tu dưỡng theo những tiêu chuẩn nhất định mà có."*
- ……

Khái niệm về đạo đức

Nhận xét chung

- Là những nguyên lý (tắc) phải theo trong mối quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân và xã hội.
- Đạo đức có thể định nghĩa chung là toàn bộ các nguyên tắc hay các giá trị luân lý, tinh thần chi phối hành động của con người và là cơ sở (nền tảng) để xã hội phát triển bền vững, tốt đẹp.
- Là nguyên tắc được chấp nhận để phân biệt hành vi đúng, sai để được người khác tôn trọng.

Câu chuyện về nguyên tắc đạo đức & xung đột đạo đức

Người đàn ông và con trai của ông ta đi câu. Lần đi câu đầu tiên của người con trai hôm đó là một ngày không may, họ chẳng câu được con cá nào cả.

Để làm vui người con trai, người cha đã dẫn con vào vùng cấm câu. Ngồi câu một thời gian chàng trai nhỏ bé đã câu được một số cá và trong đó có một con cá rất to. Người bố cũng được một số cá nhất định.

Lúc về người cha bảo con trai: "Con thân mến chúng ta phải thả hết số cá này ra thôi. "Tại sao ạ?", người con trai hỏi. "Bởi chúng ta đang ở trong vùng cấm câu, con say sưa quá nên con không chú ý đấy thôi". "Nhưng đâu có ai thấy chúng ta ở đây đâu ba?". "Đó chính là điều mà ba muốn nhấn mạnh với con đấy, đạo đức là chúng ta làm việc tốt và đúng ngay cả khi không có ai chứng kiến hành động đó của chúng ta cả".

Câu bé sau này lớn lên dù đã đi câu rất nhiều nhưng chưa khi nào câu được con cá to như trong lần đầu tiên đi câu cá, nhưng bài học về đạo đức của người cha thì đã in vào trong đầu của cậu đến suốt cuộc đời.

Đạo đức nghề nghiệp



Đặc điểm của nghề nghiệp kiểm toán



- ***Trách nhiệm đối với xã hội***
- ***Trình độ chuyên môn***
- ***Tiêu chuẩn hành nghề***
- ***Niềm tin của công chúng***

Đặc điểm của nghề nghiệp kiểm toán

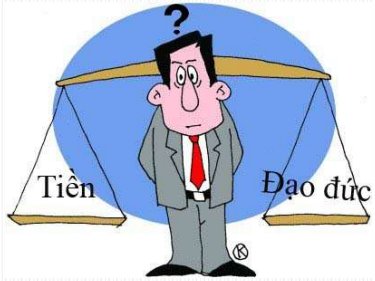
- Lấy lợi ích của đông đảo người sử dụng làm mục tiêu và mục đích hoạt động. Công khai coi trách nhiệm đối với xã hội, đối với việc bảo vệ lợi ích của đông đảo người sử dụng hơn là những lợi ích về vật chất. Xem việc phục vụ xã hội còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ đối với khách hàng.
- Phải có các tiêu chuẩn riêng cho những người muốn tham gia vào hoạt động này và phải đảm bảo chất lượng dịch vụ tương ứng.
- Được chính phủ chính thức công nhận, thông qua việc cấp giấy phép hành nghề cho KTV.
- Được đào tạo có hệ thống, phải có kiến thức sâu rộng và phải xem việc đáp ứng những yêu cầu cụ thể của xã hội là mục tiêu hoạt động.
- Có tổ chức nghề nghiệp riêng.

Đạo đức nghề nghiệp

- Đạo đức nghề nghiệp là những quy tắc hướng dẫn cho các thành viên ứng xử và hoạt động một cách trung thực, phục vụ cho lợi ích chung của nghề nghiệp và xã hội.
- Đạo đức nghề nghiệp yêu cầu cần có hiểu biết về nguyên tắc chi phối tinh thần, cần có năng lực để áp dụng chúng trong việc giải quyết các vấn đề và đưa ra các quyết định.

Mục đích của đạo đức nghề nghiệp

- Sự tín nhiệm
- Tính chuyên nghiệp
- Chất lượng dịch vụ
- Tính đáng tin cậy



Cơ quan ban hành & giám sát

- Trên thế giới.
- Tại các quốc gia.
- Tại Việt Nam.



Các quy định về đạo đức nghề nghiệp hiện hành tại Việt Nam

- Luật kiểm toán độc lập.
- Nghị định số 17/2012/NĐ-CP.
- Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Các quy định về đạo đức nghề nghiệp hiện hành tại Việt Nam

Luật Kiểm toán

↓

Nghị định số 17/2012/NĐ-CP

↓

Chuẩn mực ĐĐNN | ***Chuẩn mực kiểm toán***

Chuẩn mực ĐĐNN Việt Nam

Phần A: Quy định chung và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp căn bản. → **Khuôn khổ**

Phần B: Áp dụng cho Kế toán viên, KTV hành nghề.

Phần C: Áp dụng cho Kế toán viên, KTV chuyên nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp tổ chức.

→ **Hướng dẫn áp dụng**



Các nguyên tắc ĐĐNN căn bản

Kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cơ bản sau:

- *Tính chính trực*
- *Tính khách quan*
- *Năng lực chuyên môn và tính thận trọng*
- *Tính bảo mật*
- *Tư cách nghề nghiệp*

Các nguyên tắc ĐĐNN căn bản

- **Tính chính trực**:
  Phải thẳng thắn, trung thực trong tất cả các mối quan hệ chuyên môn và kinh doanh.
- **Tính khách quan**:
  Không cho phép sự thiên vị, xung đột lợi ích hoặc bất cứ ảnh hưởng không hợp lý nào chi phối các xét đoán chuyên môn và kinh doanh của mình.

Xung đột lợi ích

Kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp có thể gặp phải xung đột về lợi ích trong khi thực hiện hoạt động chuyên môn. Xung đột về lợi ích có thể làm phát sinh nguy cơ ảnh hưởng đến tính khách quan và các nguyên tắc đạo đức cơ bản khác. Các nguy cơ này có thể phát sinh khi:

1) *Kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp thực hiện hoạt động chuyên môn liên quan đến một vấn đề cụ thể cho hai hoặc nhiều bên bị xung đột về lợi ích liên quan đến vấn đề đó; hoặc*
2) *Lợi ích của kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp liên quan đến một vấn đề cụ thể bị xung đột với lợi ích của bên sử dụng dịch vụ chuyên môn do kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp cung cấp liên quan đến vấn đề đó.*

Ví dụ về xung đột lợi ích

- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho một khách hàng có nhu cầu mua lại một khách hàng khác của DN kiểm toán khi DN kiểm toán đã thu thập được các thông tin bảo mật trong quá trình kiểm toán có thể có liên quan đến giao dịch mua lại đó.
- Tư vấn cùng một lúc cho hai khách hàng đang cạnh tranh để mua lại cùng một công ty, khi mà việc tư vấn này có thể có liên quan đến lợi thế cạnh tranh của các bên.
- Cung cấp dịch vụ cho cả bên mua và bên bán trong cùng một giao dịch.
- Cung cấp dịch vụ định giá tài sản cho hai khách hàng đang có vị trí đối lập liên quan đến tài sản đó.
- Đại diện cho hai khách hàng liên quan đến cùng một vấn đề mà hai khách hàng đó đang có tranh chấp pháp lý với nhau ví dụ, trong quá trình chia tách hoặc giải thể công ty.

Ví dụ về xung đột lợi ích

- Cung cấp báo cáo đảm bảo cho bên cấp bản quyền về phí bản quyền được nhận theo thoả thuận đồng thời tư vấn cho cả bên trả phí bản quyền về tính chính xác của các khoản phí phải trả.
- Tư vấn cho khách hàng về việc đầu tư vào một doanh nghiệp, mà vợ hoặc chồng của kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề có lợi ích tài chính trong doanh nghiệp đó.
- Cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược liên quan đến vị thế cạnh tranh cho một khách hàng trong khi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề đang có lợi ích đối với đối thủ cạnh tranh lớn của khách hàng đó.
- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng về việc mua lại một DN mà DN kiểm toán cũng đang quan tâm mua lại DN đó.
- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng về việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ trong khi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề có thoả thuận được hưởng hoa hồng hoặc phí bản quyền với nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Biện pháp giải quyết về xung đột lợi ích

- Thông báo cho khách hàng về những lợi ích hoặc hoạt động có thể gây ra xung đột lợi ích và cần nhận được sự chấp thuận từ khách hàng.
- Thông báo cho các bên liên quan rằng khi cung cấp dịch vụ, KTV đang đại diện cho hai hay nhiều bên có xung đột lợi ích và cần nhận được sự chấp thuận từ các bên đó.
- Sử dụng các nhóm nhân viên khác nhau để cung cấp dịch vụ.
- Thiết lập thủ tục để ngăn chặn sự tiếp cận thông tin.
- Hướng dẫn cho các thành viên trong nhóm cung cấp dịch vụ về an toàn và bảo mật thông tin.
- Ký thoả thuận về bảo mật với nhân viên và partner.
- Các nhân viên cao cấp không tham gia vào hợp đồng thường xuyên rà soát các biện pháp bảo vệ.

Các nguyên tắc ĐĐNN căn bản

- **Năng lực chuyên môn và tính thận trọng**:

  Thể hiện, duy trì sự hiểu biết và kỹ năng chuyên môn cần thiết nhằm đảm bảo rằng khách hàng hoặc chủ doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ chuyên môn có chất lượng dựa trên những kiến thức mới nhất về chuyên môn, pháp luật và kỹ thuật, đồng thời hành động một cách thận trọng và phù hợp với các chuẩn mực nghề nghiệp và kỹ thuật được áp dụng

Các nguyên tắc ĐĐNN căn bản

- **Bảo mật**:

  Phải bảo mật thông tin có được từ các mối quan hệ chuyên môn và kinh doanh, vì vậy, không được tiết lộ bất cứ thông tin nào cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của bên có thẩm quyền, trừ khi có quyền hoặc nghĩa vụ phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan quản lý hoặc tổ chức nghề nghiệp, và cũng như không được sử dụng thông tin vì lợi ích cá nhân của kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp hoặc của bên thứ ba

Các nguyên tắc ĐĐNN căn bản

- **Tư cách nghề nghiệp**:
  Phải tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan, tránh bất kỳ hành động nào làm giảm uy tín nghề nghiệp của mình.

Phương pháp tiếp cận dựa trên khuôn khổ

- Môi trường làm việc của kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp có thể làm phát sinh các nguy cơ cụ thể đối với việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cơ bản.
- Việc xác định tất cả các tình huống có thể làm phát sinh nguy cơ đối với việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cơ bản và đưa ra những biện pháp bảo vệ thích hợp là điều không thể.
- Bản chất của mỗi hợp đồng và công việc được giao có thể khác nhau, do đó, các nguy cơ phát sinh cũng sẽ khác nhau và đòi hỏi những biện pháp bảo vệ khác nhau

Chuẩn mực này xây dựng một khuôn khổ, trong đó yêu cầu kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp xác định, đánh giá và khắc phục các nguy cơ ảnh hưởng tới việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cơ bản

Các nguy cơ và biện pháp bảo vệ

Có rất nhiều tình huống và mối quan hệ có thể làm phát sinh nguy cơ không tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cơ bản.

Các nguy cơ được phân loại như sau:

- ***Nguy cơ do tư lợi (self-interest threat):***
- ***Nguy cơ tự kiểm tra (self-review threat)***
- ***Nguy cơ về sự bào chữa (advocacy threat)***
- ***Nguy cơ từ sự quen thuộc (familiarity threat)***
- ***Nguy cơ bị đe doạ (intimidation threat)***



Nguy cơ do tư lợi

Ví dụ về các trường hợp có thể làm phát sinh nguy cơ do tư lợi, bao gồm:

1) *Thành viên nhóm thực hiện dịch vụ đảm bảo có lợi ích tài chính trực tiếp tại khách hàng sử dụng dịch vụ đảm bảo;*
2) *Doanh nghiệp kế toán, kiểm toán quá phụ thuộc vào phí dịch vụ từ khách hàng;*
3) *Thành viên nhóm thực hiện dịch vụ đảm bảo có quan hệ kinh doanh mật thiết với khách hàng sử dụng dịch vụ đảm bảo;*
4) *Doanh nghiệp kế toán, kiểm toán quá quan tâm tới khả năng bị mất khách hàng quan trọng;*
5) *Thành viên nhóm kiểm toán có thương lượng với khách hàng kiểm toán về cơ hội làm việc tại một vị trí cụ thể tại khách hàng kiểm toán này;*
6) *Doanh nghiệp kiểm toán cung cấp dịch vụ đảm bảo trên cơ sở có thỏa thuận về phí tiềm tàng;*
7) *Kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề phát hiện có sự nhầm lẫn đáng kể khi đánh giá kết quả một dịch vụ chuyên môn do chính thành viên của doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nơi họ làm việc đã cung cấp trước đó.*

Nguy cơ tự kiểm tra

Ví dụ về các trường hợp có thể làm phát sinh nguy cơ tự kiểm tra, bao gồm:

1) *Doanh nghiệp kiểm toán đưa ra báo cáo dịch vụ đảm bảo về hiệu quả hoạt động của hệ thống tài chính sau khi thiết kế và triển khai hệ thống đó;*
2) *Doanh nghiệp kiểm toán chuẩn bị thông tin tài chính là đối tượng dịch vụ đảm bảo;*
3) *Thành viên nhóm thực hiện dịch vụ đảm bảo năm trước liền kề hoặc hiện đang là Giám đốc, nhân sự cấp cao của khách hàng đó;*
4) *Thành viên nhóm thực hiện dịch vụ đảm bảo năm trước liền kề hoặc hiện đang là nhân sự chủ chốt của khách hàng sử dụng dịch vụ đảm bảo, có thể gây ảnh hưởng đáng kể tới đối tượng dịch vụ đảm bảo;*
5) *Doanh nghiệp kiểm toán đồng thời thực hiện dịch vụ khác cho khách hàng sử dụng dịch vụ đảm bảo có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới thông tin về đối tượng dịch vụ đảm bảo.*

Nguy cơ về sự bào chữa

Ví dụ về các trường hợp có thể làm phát sinh nguy cơ về sự bào chữa, bao gồm:

1) *Doanh nghiệp kiểm toán giúp quảng bá các loại cổ phiếu của khách hàng kiểm toán;*
2) *Kiểm toán viên hành nghề là người bào chữa đại diện cho khách hàng kiểm toán trong vụ kiện hoặc khi giải quyết các tranh chấp với bên thứ ba.*

Nguy cơ từ sự quen thuộc

Ví dụ về các trường hợp có thể làm phát sinh nguy cơ từ sự quen thuộc, bao gồm:

1) *Thành viên nhóm thực hiện hợp đồng dịch vụ có quan hệ gia đình gần gũi hoặc trực tiếp với Giám đốc, nhân sự cấp cao của khách hàng;*
2) *Thành viên nhóm thực hiện hợp đồng dịch vụ có quan hệ gia đình gần gũi hoặc trực tiếp với nhân sự chủ chốt có ảnh hưởng đáng kể đối với đối tượng dịch vụ đảm bảo;*
3) *Giám đốc, nhân sự cấp cao có ảnh hưởng đáng kể tới đối tượng dịch vụ đảm bảo hiện tại là thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng dịch vụ;*
4) *Kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề nhận quà biếu hoặc nhận sự ưu đãi từ khách hàng, trừ trường hợp có giá trị nhỏ;*
5) *Nhân sự cấp cao của doanh nghiệp kiểm toán cung cấp dịch vụ trong nhiều năm cho khách hàng sử dụng dịch vụ đảm bảo.*

Nguy cơ bị đe doạ

Ví dụ về các trường hợp có thể làm phát sinh nguy cơ bị đe dọa, bao gồm:

1) *Doanh nghiệp kế toán, kiểm toán bị khách hàng đe dọa chấm dứt hợp đồng dịch vụ;*
2) *Khách hàng kiểm toán đe dọa sẽ không ký hợp đồng dịch vụ phi đảm bảo khác nếu doanh nghiệp kiểm toán không đồng ý với khách hàng về cách thức xử lý kế toán cho một giao dịch cụ thể;*
3) *Doanh nghiệp kế toán, kiểm toán bị khách hàng đe dọa khởi tố;*
4) *Doanh nghiệp kế toán, kiểm toán bị áp lực giảm phạm vi công việc một cách không hợp lý nhằm giảm phí;*
5) *Kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề chịu sức ép phải đồng ý với nhân viên của khách hàng có chuyên môn cao hơn trong một lĩnh vực cụ thể;*
6) *Kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề bị lãnh đạo doanh nghiệp mình đe dọa sẽ không thăng chức trừ khi phải đồng ý với cách xử lý không phù hợp các nghiệp vụ kế toán của khách hàng.*

Các nguy cơ và biện pháp bảo vệ

Các biện pháp bảo vệ có thể loại trừ hoặc làm giảm nguy cơ xuống mức có thể chấp nhận được gồm hai loại:

a) *Các biện pháp bảo vệ do tổ chức nghề nghiệp quy định, do pháp luật và các quy định có liên quan điều chỉnh;*

b) *Các biện pháp bảo vệ được xây dựng trong môi trường làm việc.*

Các biện pháp bảo vệ do tổ chức nghề nghiệp quy định, do pháp luật và các quy định có liên quan điều chỉnh

- ✓ Các yêu cầu về học vấn đào tạo và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán
- ✓ Các yêu cầu về cập nhật kiến thức chuyên môn
- ✓ Các quy định về quản trị doanh nghiệp
- ✓ Các chuẩn mực và quy định nghề nghiệp
- ✓ Sự giám sát của tổ chức nghề nghiệp hoặc cơ quan quản lý và các hình thức kỷ luật
- ✓ Soát xét độc lập do bên thứ ba được trao quyền hợp pháp thực hiện đối với các báo cáo, tờ khai, thông báo hay thông tin do kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp cung cấp

Các biện pháp bảo vệ được xây dựng trong môi trường làm việc

- ✓ Lãnh đạo DN kiểm toán nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức căn bản
- ✓ Lãnh đạo DN kiểm toán yêu cầu các thành viên nhóm thực hiện dịch vụ đảm bảo hành động vì lợi ích của công chúng
- ✓ Chính sách, thủ tục thực hiện và giám sát chất lượng hợp đồng dịch vụ
- ✓ Chính sách và thủ tục nội bộ quy định bằng văn bản yêu cầu sự tuân thủ các nguyên tắc đạo đức căn bản
- ✓ .....

Các biện pháp bảo vệ được xây dựng trong môi trường làm việc

Biện pháp bảo vệ trong các quy định và thủ tục của công ty kiểm toán

- ❖ *Thiết lập thủ tục kiểm soát chất lượng hợp đồng kiểm toán*
- ❖ *Chính sách và thủ tục nội bộ để giám sát việc tuân thủ của nhân viên*
- ❖ *Cơ chế kỷ luật*
- ❖ *Có thêm một KTV khác để xem xét lại các công việc đã làm và tham khảo ý kiến*
- ❖ *Xin ý kiến tư vấn*
- ❖ *Luân chuyển cấp soát xét*
- ❖ *Mời một công ty kiểm toán khác thực hiện lại toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng*
- ❖ *Chuyển thành viên khỏi nhóm nếu có lợi ích tài chính hay quan hệ có thể ảnh hưởng đến tính độc lập*

Các biện pháp bảo vệ được xây dựng trong môi trường làm việc

Bổ nhiệm cung cấp dịch vụ

- *Xác định liệu việc chấp nhận cung cấp dịch vụ cho khách hàng đó có thể làm phát sinh nguy cơ đối với việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cơ bản hay không.*
- *Đánh giá mức độ nghiêm trọng của các nguy cơ và áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết để loại trừ hoặc làm giảm nguy cơ đó xuống mức có thể chấp nhận được.*
- *Trường hợp không thể làm giảm nguy cơ đó xuống mức có thể chấp nhận được, cần từ chối khách hàng.*
- *Đối với các khách hàng thường xuyên, cần định kỳ thực hiện việc xem xét lại quyết định chấp nhận cung cấp dịch vụ cho khách hàng.*

Phương pháp tiếp cận tính độc lập dựa trên khuôn khổ



Tại sao lại phải ***"độc lập về tư tưởng & độc lập về hình thức?"***

Auditors must not only appear to be independent; they must also be independent in fact.

Tính độc lập trong ĐĐNN

- **Độc lập về tư tưởng** – *Là trạng thái tư tưởng cho phép đưa ra kết luận mà không bị tác động bởi những yếu tố có ảnh hưởng đến xét đoán chuyên môn, cho phép một cá nhân hành động một cách chính trực và vận dụng được tính khách quan cũng như thái độ hoài nghi nghề nghiệp của mình;*

- **Độc lập về hình thức** – *Là việc cần tránh các sự kiện và tình huống nghiêm trọng tới mức một bên thứ ba phù hợp và có đầy đủ thông tin sau khi đánh giá sự kiện và tình huống thực tế, có thể kết luận rằng tính chính trực, tính khách quan và thái độ hoài nghi nghề nghiệp của doanh nghiệp kiểm toán hoặc thành viên nhóm kiểm toán đã bị ảnh hưởng.*

Tính độc lập trong ĐĐNN

Kiểm toán viên hành nghề áp dụng phương pháp tiếp cận tính độc lập dựa trên khuôn khổ nhằm:

a) *Xác định nguy cơ đe dọa tính độc lập;*
b) *Đánh giá mức độ nghiêm trọng của các nguy cơ đã được xác định;*
c) *Áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết, nhằm loại trừ hoặc làm giảm các nguy cơ đó xuống mức có thể chấp nhận được.*

Luật Kiểm toán độc lập

Đạo đức nghề nghiệp

Điều 13: *"Nghiêm cấm thành viên tham gia cuộc kiểm toán và DN kiểm toán, thực hiện các hành vi:*

a) *Mua, nhận biếu tặng, nắm giữ cổ phiếu hoặc phần vốn góp của đơn vị được kiểm toán không phân biệt số lượng;*

b) *Mua, bán trái phiếu hoặc tài sản khác của đơn vị được kiểm toán có ảnh hưởng đến tính độc lập theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán."*

Luật Kiểm toán độc lập

Điều 19 – Trường hợp không thực hiện kiểm toán

"5. Là người đang thực hiện hoặc đã thực hiện trong năm trước liền kề công việc ghi sổ kế toán, lập BCTC hoặc thực hiện kiểm toán nội bộ cho đơn vị được kiểm toán;

6. Là người đang thực hiện hoặc đã thực hiện trong năm trước liền kề dịch vụ khác với dịch vụ quy định tại khoản 5 Điều này có ảnh hưởng đến tính độc lập của KTV hành nghề theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;"

Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Điều 9 – *Không được thực hiện kiểm toán*

- *Khoản 1, mục d: "Các dịch vụ khác có ảnh hưởng đến tính độc lập của KTV hành nghề và DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại VN theo quy định của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán."*
- *Khoản 9 "Trường hợp khác theo quy định của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và quy định của pháp luật."*

Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Điều 9 – Đoạn 5

Không được kiểm toán khi DN kiểm toán và đơn vị được kiểm toán có mối quan hệ sau:

"c) Được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ sau: Vợ và chồng; bố, mẹ và con (không phân biệt con đẻ, con nuôi hoặc con dâu, con rể); anh, chị, em có cùng cha, mẹ (không phân biệt cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi); ông nội, bà nội và cháu nội; ông ngoại, bà ngoại và cháu ngoại; cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột;"

Thank you for your attention